شركة المتوكل لمقاولات النقل
للنقل والتخليص الجمركي
المنشية – الإسكندرية

عقد نقل بضائع برّي

تاريخ التحرير: 2026/7/19
سريان العقد: من 2026/7/16 إلى 2027/7/17

إنه في يوم الأحد الموافق 2026/7/19 تحرر هذا العقد فيما بين كل من:

الطرف الأول (الناقل)	
الاسم	شركة المتوكل لمقاولات النقل
المقر	٣ ش علي بك جنينة — متفرع من شارع السكة الجديدة — المنشية — الإسكندرية
سجل تجاري	14356
بطاقة ضريبية	667742859
يمثلها	السيد / أحمد عادل حسن عبدالمغيث

الطرف الثاني	
الاسم	شركة نافي بلو لوجستيك
المقر	328 برج الصفا — الدور الرابع — شقة 14 — الحي السابع — 6 أكتوبر
سجل تجاري	20437
بطاقة ضريبية	609223283
يمثلها	السيد / أحمد سعد حسين أبو العز

تمهيد

لما كان الطرف الأول يمتلك ما هو عبارة عن سيارة النقل المؤهلة لنقل بضائع للغير على ألا تزيد الحمولة عن 2-5 طن، وله من الدراية الفنية ما يؤهله لتقديم خدمات النقل البري لبضائع للغير في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

ولما كان الطرف الثاني قد أبدى رغبته في الاستفادة من خدمات النقل البري التي يقدمها الطرف الأول من خلال سيارته التي يمتلكها.

وحيث تلاقت إرادتا الطرفين على قيام الطرف الأول بالقيام بعمليات النقل البري للبضائع لحساب الطرف الثاني.

وذلك بعد أن أقر كل من الطرفين بكامل أهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف قانوناً، اتفقا على الآتي:

البند الأول

يعتبر البند التمهيدي السابق جزءاً لا يتجزأ ومتمماً ومكملاً لبنود هذا العقد.

البند الثاني — التزامات الطرف الأول

1. يلتزم الطرف الأول بتوفير العدد المطلوب من سيارات النقل للطرف الثاني وفي الميعاد والمكان المتفق عليه وذلك دون تراخٍ أو تأخير من جانب الطرف الأول.
2. يلتزم الطرف الأول وتابعوه بعد استلام البضاعة تمهيداً لنقلها بالمحافظة عليها وتسليمها بالحالة الموصوفة بها في المكان والزمان المتفق عليهما للشخص المفوض باستلام تلك البضاعة في مكان الوصول.

توقيع الطرف الأول: ..... **توقيع الطرف الثاني:** .....

3. يلتزم الطرف الأول بتقديم وحدات نقل ذات جودة عالية دون عيوب لضمان إتمام عملية النقل بشكل سليم وفي الميعاد المتفق عليه للشحن والنقل والتفريغ.

4. يلتزم الطرف الأول بتقديم سائقين ذوي خبرة وكفاءة في عمليات النقل البري المقدمة بواسطة وحدات النقل التابعة له وذلك لضمان سلامة عملية نقل البضائع الخاصة بالطرف الثاني.

5. يلتزم الطرف الأول بتعيين أو توفير شخص أو أشخاص لمساعدته في أداء التزاماته الموضحة في هذه الاتفاقية. ويتعين أن يكون جميع الأشخاص الذين تم توظيفهم أو توفيرهم من قبل المقاول مؤهلين ومدربين، وفقاً لمعايير السلامة والصحة المهنية والقوانين الحكومية والمحلية المعمول بها ومعايير نافي بلو لوجيستيك للقيادة الآمنة.

6. يتعين على المقاول أن يتأكد من أن موظفيه يستخدمون الشاحنات بطريقة لا تشكل خطراً على الحاضرين أو تلف الطرود أو المعدات.

7. يلتزم الطرف الأول بتقديم صورة ومستوى ثابت من الخدمة لعملاء الطرف الثاني وهو أمر بالغ الأهمية. ويلتزم الطرف الأول وتابعوه بموجب أحكام هذه الاتفاقية بالمحافظة على مظهره وسلوكه الشخصي وزي موحد متناسق مع معايير معقولة للحالة الجيدة كالتي يحتفظ بها المنافسون. علاوة على ذلك، يتعين على الطرف الأول وتابعيه التصرف في جميع الأوقات بطريقة مهنية واحترافية تجاه موظفي الطرف الثاني وعملائه أو الأفراد من العامة، أو حسبما يقتضيه القانون.

8. يقر ويتعهد الطرف الأول بأن كافة وحدات النقل المستخدمة لنقل البضائع الخاصة بالطرف الثاني مستوفية لكافة شروط السلامة المنصوص عليها قانوناً ومطابقة للمواصفات المنصوص عليها باللوائح والقوانين المتعلقة بالمرور، وأن كافة وحدات النقل المقدمة للطرف الثاني مستوفية إجراءات التراخيص وسارية المفعول.

9. يلتزم الطرف الأول بالحفاظ على جميع المركبات التي يستخدمها في أداء الخدمات في حالة تشغيلية جيدة ونظيفة وعصرية حسنة المظهر وخالية من أضرار تؤدي إلى توقف المركبة أو تأخير سير العمل والعلامات الخارجية، وفقاً لمعايير الصناعة وذلك على نفقته الخاصة، ويكون مسؤولاً عن جميع المصروفات فيما يتعلق بالمركبات بما في ذلك تكاليف (الإصلاح والصيانة والسائق وتجديد الرخص الخاصة بالسائق والمركبة بوقت كافٍ حتى لا يتأثر سير العمل، والتأمين على المركبة والبضائع ضد السرقة والتلف نتيجة إهمال الطرف الأول أو تابعيه، وأيضاً رسوم الرخصة وضريبة الطريق).

10. يلتزم الطرف الأول وتابعوه باستخدام أفضل الطرق للوصول من وإلى مكان الشحن والتفريغ، وذلك بناءً على تعليمات وإرشادات الطرف الثاني، ويجب عليه عدم تغيير خط سير الشاحنات إلا بعد الرجوع للطرف الثاني وموافقته، والالتزام بأحكام وقواعد المرور المتعلقة بنظام ومواعيد عمل سيارات النقل. وفي حالة إخلال الطرف الأول بهذا الالتزام مما قد يترتب عليه تأخير تسليم البضاعة يلتزم الطرف الأول بتعويض الطرف الثاني عن هذا التأخير.

11. في حالة حدوث عجز أو سرقة لكل أو بعض مشمول البضاعة المنقولة يلتزم الطرف الأول بتعويض الطرف الثاني عن مقدار هذا النقص أو العجز أو السرقة، ويعتبر مسؤولاً عن مشمول البضاعة مسؤولية كاملة إلى حين توصيلها إلى المكان المقرر تسليمها فيه.

12. في حالة حدوث حادث لا قدر الله أدى إلى تلف البضاعة يلتزم الطرف الأول بتعويض الطرف الثاني عما نتج عن ذلك الحادث.

13. يلتزم الطرف الأول بتسليم البضائع إلى عميل الطرف الثاني وتوقيع إذن استلام البضاعة الخاص بالبضائع المسلمة وتسليمه إلى الطرف الثاني بعد انتهاء الرحلة.

توقيع الطرف الأول: ..... **توقيع الطرف الثاني:** .....

14. في حالة حدوث أي تلفيات للرسالة المنقولة يلتزم الطرف الأول بتعويض الطرف الثاني عن هذا الضرر بعد إتمام معاينة مشتركة وإثبات الحالة، وذلك بخلاف تعويضه عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من جراء عدم إتمام عملية النقل وتوصيل البضاعة إلى مكان التفريغ في الموعد المتفق عليه.

15. يلتزم الطرف الأول بالالتزام بما يفرضه القانون فيما لم يُذكر في هذا العقد من التزامات ملقاة على عاتقه.

البند الثالث — التزامات الطرف الثاني

1. يلتزم الطرف الثاني بالتواجد في الموعد والمكان المتفق عليه لإتمام عملية الشحن والتي ستتم بمعرفته بوضع البضاعة على وحدات النقل المقدمة من الطرف الأول.

2. يلتزم الطرف الثاني بتقديم كافة البيانات المتعلقة بالبضاعة المنقولة وصحة هذه البيانات.

3. في حالة نقل بضائع مصنفة تحت بند البضائع الخطرة يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول بطبيعة هذه البضاعة وكيفية التعامل معها حتى يتسنى للطرف الأول اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع مثل هذه البضاعة.

4. يلتزم الطرف الثاني بدفع أجرة النقل المتفق عليها للطرف الأول (الناقل) بعد تقديم كشف حساب النقل في المدة المتفق عليها.

البند الرابع — الإيصالات الرسمية

يلتزم الطرف الأول بتسليم الإيصالات الرسمية لكل شحنة بعد الانتهاء من كل رحلة على حدة على سبيل الحصر (إيصال الجيش، إيصال التحميل والتعتيق، والإيصالات الخاصة بالميناء) في غضون من 3 إلى 5 أيام من تاريخ استلام الإيصالات المذكورة بعاليه. وفي حالة عدم وجود أي اعتراض من الطرف الثاني على مبلغ مذكور في الإيصالات المقدمة. وإذا لم يتفق الطرفان على صحة الإيصالات المقدمة يتم وقف صرف هذه الإيصالات لحين البت فيها.

البند الخامس — الامتثال ومكافحة الفساد

يقر الطرف الأول ويتعهد بأنه سوف يؤدي الواجبات والالتزامات بموجب هذه الاتفاقية، ويضمن أن يؤديها أي شخص يتبعه أو غير ذلك من الأطراف الأخرى التي تؤدي له الخدمات بموجب هذه الاتفاقية (يشار إليهم فيما يأتي من هذه الاتفاقية مجتمعين باسم "الممثلون") وفقاً للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قوانين مكافحة الفساد المعمول بها. ويقر الطرف الأول ويتعهد أيضاً بأنه سوف يمتثل لقواعد السلوك الخاصة لشركاء الأعمال المرفقة كملحق (أ) عند تأدية الواجبات والالتزامات بموجب هذه الاتفاقية ويضمن امتثال ممثليه بها.

ويقر الطرف الأول كذلك ويتعهد بما يلي:

1. سوف يمتثل لسياسة مكافحة الفساد الخاصة بشركة نافي بلو لوجيستيك للإمدادات المرفقة كملحق (ب)، ويضمن امتثال ممثليه لها.

2. سوف يبلغ شركة نافي بلو لوجيستيك (الطرف الثاني) على الفور (1) بأي خرق جوهري فعلي أو مشتبه به من قبله (بما في ذلك ممثليه)، و(2) أي طلبات للحصول على رشاوى أو مدفوعات فساد من قبل أي شخص (بما في ذلك أي موظف عمومي بالمفهوم الوارد في الملحق (ب)).

توقيع الطرف الأول: ..... **توقيع الطرف الثاني:** .....

3. يعتبر انتهاك القوانين الجنائية مثل قوانين مكافحة الفساد من قبل الطرف الأول بما في ذلك ممثليه فيما يتعلق بأداء واجباته والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية، أو التحقيق مع الطرف الأول من قبل السلطات الحكومية فيما يتعلق بهذا الانتهاك، بشكل دائم انتهاكاً جوهرياً لأغراض هذا القسم. ويتعين على الطرف الأول أن يتعاون بشكل كامل وبحسن نية مع شركة نافي بلو لوجيستيك (الطرف الثاني)، في حال كان لديها سبب للاعتقاد بحدوث خرق مادي للإقرار والضمان المقدمين، من أجل تحديد ما إذا كان قد حدث خرق مادي.

4. يحق لشركة نافي بلو لوجيستيك (الطرف الثاني) — سواء بشكل مباشر أو من خلال مدقق حسابات — وبموجب إشعار معقول، مراجعة وتدقيق أي دفاتر وسجلات وحسابات وغيرها من الوثائق التي تتصل بالطرف الأول خلال مدة هذه الاتفاقية وحتى انتهاء الفترة القانونية المعمول بها، للحفاظ على الدفاتر والسجلات المعنية، في حال كان لدى نافي بلو لوجيستيك (الطرف الثاني) سبب للاعتقاد بحدوث خرق للقوانين الجنائية. ويتيح الطرف الأول أي مستندات بيسر ويمنح حق الوصول اللازم إلى عملياته لأجل هذا التدقيق ويقدم النسخ المطلوبة من المستندات ذات الصلة.

5. يعوض الطرف الأول، في حالة وقوع خرق للتعهدات والضمانات، شركة نافي بلو لوجيستيك (الطرف الثاني) إلى أقصى حد يسمح به القانون، ويدافع عنها ويحفظها وشركاتها التابعة بعيدة عن وضد الأضرار والمطالبات والتكاليف والالتزامات والنفقات وغيرها من الخسائر الناتجة من أو فيما يتصل بهذا الخرق وضدها. علاوة على ذلك، يحق لشركة نافي بلو لوجيستيك (الطرف الثاني)، في حالة حدوث خرق جوهري للتعهدات والضمانات، إنهاء هذه الاتفاقية بإشعار خطي يكفي عن طريق الفاكس بأثر فوري. ولن يؤثر هذا الإنهاء أو يخل بأي حق في التعويض أو غيره من حق أو علاج قضائي قد يكون لشركة نافي بلو لوجيستيك (الطرف الثاني) وفقاً لهذه الاتفاقية أو القوانين المعمول بها. ويحق لشركة نافي بلو لوجيستيك (الطرف الثاني) حجب أي مدفوعات مستحقة أو قائمة، ويجوز لها مقاصة هذه المبالغ مقابل جميع الأضرار أو المطالبات أو التكاليف أو الالتزامات أو النفقات أو الخسائر الأخرى الناتجة عن أو فيما يتعلق بهذا الانتهاك.

6. لا يجوز للطرف الأول إشراك خدمات أطراف أخرى بما في ذلك أي من مقاولي الباطن أو الوكلاء لتأدية واجباته والتزاماته بموجب هذا العقد، ما لم يكن هذا الطرف الآخر (1) مخضعاً نفسه لأحكام الامتثال التعاقدي التي تعتبر في جميع الجوانب المادية مشابهة لتلك الواردة في هذا القسم، و(2) وافقت عليهم شركة نافي بلو لوجيستيك (الطرف الثاني) خطياً قبل الاشتراك.

7. يحق لشركة نافي بلو لوجيستيك (الطرف الثاني) إلغاء الخدمة أو أجزاء منها، في أي وقت، ودون أي إشعار مسبق، ودون تحمل أي مسؤولية تجاه الطرف الأول أياً كانت، في حالة كانت الخدمة المزمعة أو أي جزء منها محظورة بموجب أي قوانين أو لوائح، على سبيل المثال لا الحصر القوانين الأمريكية أو قوانين المجموعة الأوروبية أو القوانين المحلية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر القوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة الإرهاب والحظر التجاري.

8. يضمن الطرف الأول بأنه يمتلك وسوف يحتفظ طوال مدة هذه الاتفاقية بالسلطة اللازمة لنقل المواد والبضائع الخطرة. ويصرح الطرف الأول لشركة نافي بلو لوجيستيك بأنه على علم بجميع تشريعات الصحة والسلامة المهنية ذات الصلة وغيرها من اللوائح المحلية أو الولائية أو الإقليمية السارية والتي تحكم تداول ونقل المواد والبضائع الخطرة، وبأنه سيلتزم بجميع أحكام هذه اللوائح خلال مدة هذه الاتفاقية. ويخطر الطرف الأول شركة نافي بلو لوجيستيك (الطرف الثاني) فوراً وبشكل خطي إذا رُفعت تهمة عدم الامتثال لأي من المتطلبات واللوائح المذكورة أعلاه ضده فيما يتعلق بالخدمات التي تنفذ بموجب هذه الاتفاقية بالنيابة عن شركة نافي بلو لوجيستيك (الطرف الثاني).

توقيع الطرف الأول: ..... **توقيع الطرف الثاني:** .....

البند السادس — المعلومات السرية ومحل الملكية المحددة

من المعترف به والمتفق عليه أن إجراءات العمل المتنوعة والوثائق وغيرها من المعلومات التي تتعلق بشركة نافي بلو لوجيستيك (الطرف الثاني) ومنتجاتها وخدماتها — على سبيل المثال لا الحصر البيانات التقنية والمعلومات الترويجية وقوائم العملاء وبيانات التكلفة والأصول — غير معروفة بشكل عام ومهمة للمستقبل وتشكل معلومات محل ملكية لشركة نافي بلو لوجيستيك (الطرف الثاني)، ويجب الحفاظ عليها على أساس سري (يشار إليها مجتمعة باسم "المعلومات").

ومن المعترف به والمتفق عليه أن المعلومات التي تتضمن أياً مما سبق، والتي أُبلغ بها الطرف الأول أو سيُبلغ بها من قبل شركة نافي بلو لوجيستيك (الطرف الثاني) بأي شكل، بما في ذلك المواد المرسلة خطياً أو شفهياً أو بصرياً، تعتبر معلومات — كافة المواد من هذا القبيل التي تتعلق بأي من جوانب أعمال شركة نافي بلو لوجيستيك (الطرف الثاني) وشؤونها، والمنقولة أو التي ستنقل بعد ذلك للطرف الثاني فيما يتعلق بالمعاملات المزمعة بموجب هذه الاتفاقية.

السرية

يوافق الطرف الأول على أنه سيستخدم المعلومات لأغراض تأدية الخدمات فحسب، وبأنه لن يكشف المعلومات لأي شخص أو كيان آخر دون موافقة خطية مسبقة من قبل شركة نافي بلو لوجيستيك (الطرف الثاني). ويوافق الطرف الأول عند إنهاء هذه الاتفاقية بشكل فوري على (1) تسليم جميع المعلومات التي تكون في أي شكل مكتوب أو ملموس والتي تكون في حوزته وتحت سيطرته إلى شركة نافي بلو لوجيستيك (الطرف الثاني)، و(2) إتلاف أي ملاحظات أو نسخ أو خلاصات و/أو تحليلات تم عملها بشأن المعلومات.

البند السابع — ملكية شركة نافي بلو لوجيستيك (الطرف الثاني)

1. تظل جميع البضائع والمعدات المشحونة مع وتحت رعاية الطرف الأول بموجب هذه الاتفاقية مملوكة لشركة نافي بلو لوجيستيك (الطرف الثاني) وعملائها، ولا ينتقل حق تملك هذه الملكية للطرف الأول تحت أي ظرف من الظروف، ولا تُرتهن من قبل الطرف الأول كضمان. ولا يطالب الطرف الأول بأي حقوق ملكية في أي من ممتلكات شركة نافي بلو لوجيستيك (الطرف الثاني) أو عملائها، ولا يقوم برهنها أو استئجارها أو نقلها أو التصرف في أي جزء منها إلا على النحو المرخص به من قبل شركة نافي بلو لوجيستيك (الطرف الثاني) خطياً. ويتنازل الطرف الأول بموجبه ويتخلى عن أي امتياز قد يكون له فيما بعد ضد أي من هذه الممتلكات أو جميعها.

2. يكون الطرف الأول مسؤولاً وحده عن موظفيه وشروط وأحكام التوظيف، بما في ذلك علاقات العمل مع أي منظمة عمالية إما تمثل أو تسعى لتمثيل موظفي الطرف الأول. ولا يبرم الطرف الأول أي اتفاق أو تفاهم أو عقد أو غير ذلك من العلاقات — أي علاقة أخرى — ترمي إلى وتلزم شركة نافي بلو لوجيستيك (الطرف الثاني) بمنظمة عمالية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كخليفة أو بديلة أو ضامنة للطرف الأول بأي طريقة أخرى.

3. في حالة تأخر الطرف الأول أو أخفق في أداء كل أو جزء من هذه الاتفاقية بسبب إضراب أو غيره من النزاعات العمالية، يخطر الطرف الأول شركة نافي بلو لوجيستيك (الطرف الثاني) على الفور بطبيعة الموقف وبأي إجراء متخذ لتجنب أو تقليل تأثيره، ويكون لشركة نافي بلو لوجيستيك (الطرف الثاني) الخيار في (1) تعليق هذه الاتفاقية لمدة الحالة، وشراء أو الحصول على الخدمات المقرر شراؤها أو الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية من مكان آخر.

توقيع الطرف الأول: ..... **توقيع الطرف الثاني:** .....

شركة المتوكل لمقاولات النقل
للنقل والتخليص الجمركي
المنشية – الإسكندرية

عقد نقل بضائع برّي

تاريخ التحرير: 2026/7/19
سريان العقد: من 2026/7/16 إلى 2027/7/17

البند الثامن

تم الاتفاق بين الطرفين على جميع البنود بالنقل الداخلي بين المصانع وأماكن التفريغ، وهذا طبقاً للشروط المتفق عليها في العقد للعمل.

البند التاسع — مدة السداد

اتفق الطرفان على مدة الدفع **45 يوماً** من تاريخ استلام الفاتورة.

البند العاشر — مدة العقد

يبدأ العمل بهذا العقد اعتباراً من **2026/7/16** وينتهي في **2027/7/17**. وفي حالة رغبة أي من الطرفين في إنهاء هذا العقد قبل الموعد المتفق عليه يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بالرغبة في الإنهاء بموجب خطاب مسجل قبل موعد الإنهاء بشهر.

البند الحادي عشر

لا يُعد من قبيل القوة القاهرة الحوادث التي تقع وتؤثر على البضاعة المنقولة نتيجة تعاطي أو وجود سائقي وحدات النقل التابعين للطرف الأول تحت تأثير أي نوع من أنواع العقاقير المخدرة أو المواد المخدرة أو المشروبات الروحية. وفي حالة حدوث أي حادث من شأنه أن يؤثر على سلامة البضاعة المنقولة نتيجة هذا السبب، يلتزم الطرف الأول بتعويض الطرف الثاني عن الضرر المباشر وغير المباشر والمتتابع الناتج عن هذا الحادث.

البند الثاني عشر — القانون الواجب التطبيق

تخضع أحكام هذا العقد وتفسيره وتنفيذه لأحكام القانون المصري، وتختص محاكم القاهرة بالفصل في أي نزاع يتعلق بهذا العقد.

استقلالية النصوص

إذا كان أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو تطبيقه على أي شخص أو موقف باطلاً أو غير نافذ لأي حد، لا يتأثر ما تبقى من هذه الاتفاقية أو تطبيق هذه الأحكام على الأشخاص والمواقف الأخرى نتيجة لذلك، وتكون نافذة إلى أقصى حد يسمح به القانون.

البند الثالث عشر — الموطن المختار

يقر كل من الطرفين بأنه اتخذ موطناً مختاراً له العنوان المبين بصدر هذا العقد، وفي حالة قيام أي من الطرفين بتغيير موطنه المختار يتعين عليه إخطار الطرف الآخر بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

البند الرابع عشر

مرفق ملحق بالعقد وهو جزء لا يتجزأ من العقد.

توقيع الطرف الأول: ..... **توقيع الطرف الثاني:** .....

٣ ش علي بك جنينة – متفرع من شارع السكة الجديدة – المنشية – الإسكندرية
ت: 01278093616 - 01272028046 • almutawakkil.co@gmail.com

شركة المتوكل لمقاولات النقل
للنقل والتخليص الجمركي
المنشية – الإسكندرية

عقد نقل بضائع برّي

تاريخ التحرير: 2026/7/19
سريان العقد: من 2026/7/16 إلى 2027/7/17

البند الخامس عشر

.....

.....

حُرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم.

الطرف الأول (الناقل)

شركة المتوكل لمقاولات النقل — أحمد عادل حسن عبدالمغيث

التوقيع والختم

الطرف الثاني

شركة نافي بلو لوجستيك — أحمد سعد حسين أبو العز

التوقيع والختم

توقيع الطرف الأول: .....

توقيع الطرف الثاني: .....

٣ ش علي بك جنينة – متفرع من شارع السكة الجديدة – المنشية – الإسكندرية
ت: 01278093616 - 01272028046 • almutawakkil.co@gmail.com